

**МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКЕ КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням уповноваженої особи
від «19» травня 2026 року №(ВТ)020

Уповноважена особа

_____ **Ольга ОРАП**

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ВІДКРИТІ ТОРГИ (з особливостями)

на закупівлю

**за кодом CPV ДК 021-2015 42160000-8 Котельні установки (Транспортабельна котельна
установка на твердому паливі)**

I. Загальні положення		
1	2	3
1.	Терміни, які вживаються в тендерній документації	Тендерна документація розроблена на виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» №922-VIII від 25.12.2015р. зі змінами та доповненнями (далі – Закон), постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178(далі- Особливості). Терміни, які використовуються в цій тендерній документації, вживаються в значеннях, визначених Законом, Особливостями та інших актах законодавства. Ця тендерна документація сформована та подається в електронному вигляді відповідно до вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».
2.	Інформація про замовника торгів	
2.1.	повне найменування	Київське квартирно-експлуатаційне управління, Код за ЄДРПОУ: 22991617
2.2.	місцезнаходження замовника, його категорія	03186, м. Київ Категорія замовника: підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини 1 статті 2 Закону
2.3.	посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками	<u>Щодо технічних питань:</u> Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення Залібівський Анатолій Петрович тел. (044) 242-81-99 <u>Щодо проведення процедури закупівлі:</u> Уповноважена особа – Орап Ольга Григорівна тел. (063) 305-15-63 E-mail:kkeu-tender1@post.mil.gov.ua
3.	Процедура закупівлі	Відкриті торги (з особливостями)
4.	Інформація про предмет закупівлі	
4.1.	Назва предмету закупівлі	за кодом CPV ДК 021-2015 42160000-8 Котельні установки (Транспортабельна котельна установка на твердому паливі)
4.2.	Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції	Закупівля здійснюється без поділу на окремі частини предмета закупівлі (лоти).
4.3.	місце, кількість, обсяг поставки товарів, (надання послуг, виконання	Місце поставки товару: м. Київ Обсяг поставки товару: відповідно до Додатку 3

	робіт)	
4.4.	строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)	75 (сімдесят п'ять) календарних днів з моменту підписання договору.
5.	Не дискримінація учасників	Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. Замовник забезпечує вільний доступ усіх Учасників до інформації про закупівлю, передбаченої цим Законом. Замовнику забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у: громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або Учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агенству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (<i>абзац другий пункту 2 Особливостей</i>); Замовнику забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності цією постановою (<i>абзац третій пункту 2 Особливостей</i>).
6.	Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції.	Валютою тендерної пропозиції учасника є виключно національна валюта України – гривня.
7.	Інформація про мову(мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції	Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються учасником, викладаються українською мовою. Якщо в складі тендерної пропозиції надається документ, що складений на іншій, ніж передбачено цим пунктом мові, учасник надає переклад цього документу, який зроблено в центрі перекладів та завірений підписом уповноваженої особи і печаткою цього центру. Якщо учасник торгів не є резидентом України, він може подавати свою пропозицію та документи що вимагаються відповідно до тендерної документації іноземною мовою та надати переклад українською мовою, завірений нотаріально.

II. Порядок унесення змін та надання роз'яснень до тендерної документації		
1.	Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації	1.1. Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до Замовника за роз'ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до Замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз'ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до Замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз'яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель. У разі несвоєчасного надання Замовником роз'яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів. Для поновлення перебігу відкритих торгів Замовник повинен розмістити роз'яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється замовником відповідно до Статті 10 Закону та пункту 54 Особливостей.
2.	Внесення змін до тендерної документації	Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів. У разі внесення змін до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме - в оголошенні про проведення відкритих торгів таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалось не менше чотирьох днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у новій редакції зазначених документації та/або оголошення додатково до їх попередньої редакції. Замовник разом із змінами до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється Замовником відповідно до пункту 54 Особливостей.
III. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції		
1.	Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції	Загальні вимоги до оформлення документів тендерної пропозиції: 1. Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії

		оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх встановлення замовником відповідно до Особливостей), наявність/відсутність підстав, установлених у п 47 Особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації, а саме: - документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям; - інформація і документи, що містять технічний опис предмета закупівлі, документи, що підтверджують відповідність технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам предмета закупівлі; - інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі (у разі встановлення замовником таких вимог); - документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису тендерної пропозиції; - документи, що підтверджують надання учасником забезпечення тендерної пропозиції; - інші документи визначені тендерною документацією та додатками до неї. 2. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота) у разі поділу предмета закупівлі на лоти). 3. Ціна тендерної пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів, з урахуванням абзацу другого пункту 28 Особливостей. До розгляду <u>не приймається</u> тендерна пропозиція, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. 4. Тендерна пропозиція повинна містити підтвердження надання учасником процедури закупівлі забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення передбачено відповідно до вимог визначених тендерною документацією. 5. Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. 6. Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей.
--	--	--

	7. У разі якщо тендерна пропозиція подається об'єднанням учасників, до неї обов'язково включається документ про створення такого об'єднання. 8. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником. 9. Документи, створені безпосередньо учасником (довідки, листи, сертифікати, паспорти, інструкції та ін.), завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді кольорових сканкопій з оригіналів документів, або завірених учасником копій, або у формі електронного документа із накладанням електронного підпису (КЕП/УЕП) уповноваженої особи учасника. Документи, створені не самим учасником, а видані іншими органами, установами, підприємствами, організаціями (довідки, листи, сертифікати, паспорти, інструкції та ін.), завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді кольорових сканкопій з оригіналів документів, або завірених учасником копій, або у формі електронного документа із накладанням електронного підпису (КЕП/УЕП) уповноваженої особи установи, що їх видала. У разі завантаження в електронну систему закупівель електронних файлів кольорових сканкопій довідок у вигляді роздрукованого електронного документу, такі довідки на паперовому або електронному носії повинні містити обов'язкові атрибути (QR-код, № документа, запиту тощо) за допомогою яких можна перевірити автентичність цих документів. 10. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов'язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме - технічні помилки та описки. <i>Опис та приклади формальних несуттєвих помилок.</i> Згідно з наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710 «Про затвердження Переліку формальних помилок» та на виконання пункту 19 частини 2 статті 22 Закону в тендерній документації наведено опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій, у такій редакції: «Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов'язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме технічні помилки та описки. <i>Опис формальних помилок:</i> 1) Інформація / документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: — уживання великої літери; — уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; — використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; — зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель, та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю — помилка в цифрах;
--	--

		— застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; — написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; — нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі). 2) Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа / унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та / або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та / або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі. 3) Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації. 4) Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та / або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання). 5) У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації. 6) Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її електронний підпис (КЕП/УЕП). 7) Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера. 8) Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. 9) Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо). 10) Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані). 11) Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. 12) Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.
--	--	---

		<u>Приклади формальних помилок:</u> — «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»; — «м.київ» замість «м.Київ»; — «поряд -ок» замість «поря – док»; — «ненадається» замість «не надається»»; — « _____ № _____ » замість «14.08.2020 №320/13/14-01» — учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (PortableDocumentFormat)». 11. Тендерна пропозиція подається учасником закупівлі з урахуванням вимог Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг", а також Закону України "Про електронні довірчі послуги", тобто повинна містити накладений електронний підпис (КЕП/УЕП) уповноваженої особи учасника, повноваження якої підтверджуються згідно вимог тендерної документації. Файл накладеного електронного підпису (КЕП/УЕП) повинен бути придатний для перевірки на сайті Центрального засвідчувального органу за посиланням – http://czo.gov.ua/verify. Для переможця торгів: <u>Переможець у строк, що не перевищує 4(чотири) дні (згідно п 47 Особливостей) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, подає документи відповідно вимог Додатку 2 (шляхом завантаження електронних документів (з накладними на них КЕП відповідальних осіб) в електронну систему закупівель).</u> У випадку надання переможцем документів згідно з Додатком 2 (для переможця) з порушенням терміну або вимог, передбачених тендерною документацією, Переможець вважається таким, що не надав документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону, з урахуванням п 47 Особливостей.
2.	Забезпечення тендерної пропозиції	Не вимагається
3.	Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції	Не застосовується
4.	Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними	Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 днів з дати розкриття тендерних пропозицій. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник має право: - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції. У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції,

		повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель.
5.	Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону	I. КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ (згідно ст. 16 Закону) 1. Замовник вимагає від учасників процедури закупівлі подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям. Документи готуються відповідно до додатку 1. Відповідно до ст. 16 Закону Замовник вимагає від учасників процедури закупівлі подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям, а саме: 1) наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій; 2) наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; 3) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів); 4) наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю. 2. У разі встановлення кваліфікаційного критерію фінансової спроможності замовник не має права вимагати надання підтвердження обсягу річного доходу (виручки) у розмірі більшому, ніж очікувана вартість предмета закупівлі (пропорційно очікуваній вартості частини предмета закупівлі (лота) в разі поділу предмета закупівель на частини). Якщо для закупівлі робіт або послуг замовник встановлює кваліфікаційний критерій такий як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити потужності інших суб'єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців. 3. У разі участі об'єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об'єднаних показників кожного учасника такого об'єднання на підставі наданої об'єднанням інформації. II. ПІДСТАВИ ВІДМОВИ УЧАСНИКУ В УЧАСТІ У ПРОЦЕДУРІ ЗАКУПІВЛІ (згідно п. 47 Особливостей) 1. Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, якщо: 1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі; 2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення; 3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до

		відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією; 4) суб'єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів; 5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов'язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку; 6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов'язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку; 7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника; 8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура; 9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів); 10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом); 11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”, крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; 12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. 2. Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених у п. 47 Особливостей (крім п.п. 1 і 7 п. 47 Особливостей), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством
--	--	--

		щодо відсутності підстав, передбачених підпунктами 3, 5, 6 і 12 п. 47 Особливостей визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі через електронну систему закупівель. 3. Замовник не вимагає від учасників документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених підпунктами 1 і 7 п. 47 Особливостей. 4. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та/або переможця, визначених п. 47 Особливостей, у разі, коли така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації”, та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, та/або може бути отримана електронною системою закупівель шляхом обміну інформацією з іншими державними системами та реєстрами. 5. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує 4(чотири) дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель, що підтверджують відсутність підстав, визначених підпунктами 3, 5, 6, 12 п. 47 Особливостей та інших документів, визначених у Додатку 2 тендерної документації. 6. У разі якщо учасник процедури закупівлі має намір залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю у випадку закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону, у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі, замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених у частині першій цього пункту.
6.	Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі	Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, відповідно до Додатку 3, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником.
7.	Інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам (у разі потреби)	1. Замовник може вимагати від учасників підтвердження того, що пропонувані ними товари, послуги чи роботи за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у тендерній документації. У разі встановлення екологічних чи інших характеристик товару, роботи чи послуги замовник повинен в тендерній документації зазначити, які маркування, протоколи випробувань або сертифікати можуть підтвердити відповідність предмета закупівлі таким характеристикам. Маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством. 2. Якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин,

		від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об'єктивним критеріям. Замовник зобов'язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення. Якщо замовник посилається в тендерній документації на конкретні маркування, протокол випробувань чи сертифікат, він зобов'язаний прийняти маркування, протоколи випробувань чи сертифікати, що підтверджують відповідність еквівалентним вимогам та видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством. Учасником надаються документи відповідно до Додатку 3.
8.	Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт або послуг)	Не застосовується.
9.	Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником	Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій.
IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції		
1.	Кінцевий строк подання тендерної пропозиції	Кінцевий строк для подання до 00:00, 27.05.2026 р. Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання або ціна яких перевищує очікувану вартість предмета закупівлі не приймаються електронною системою закупівель.
2.	Дата та час розкриття тендерної пропозиції	Дата і час розкриття тендерних пропозицій визначаються електронною системою закупівель автоматично та зазначаються в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів. Електронною системою закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначеного замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкривається вся інформація, зазначена в тендерній пропозиції (тендерних пропозиціях), у тому числі інформація про ціну/приведену ціну тендерної пропозиції (тендерних пропозицій). Розкриття тендерних пропозицій відбувається відповідно до пункту 36 Особливостей. Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених 47 Особливостей. Замовник, орган оскарження та Держаудитслужба мають доступ в електронній системі закупівель до інформації, яка визначена учасником процедури закупівлі конфіденційною.
V. Оцінка тендерних пропозицій		
1.	Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із	Оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених замовником у тендерній документації, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною. Критерії оцінки

зазначенням питомої ваги критерію	тендерних пропозицій:– ціна з податком на додану вартість* (далі - ПДВ*) (питома вага цінового критерію – 100%)Оцінка тендерних пропозицій проводиться з урахування розміру податку на додану вартість*. *Тендерна пропозиція учасника, який не є платником ПДВ, не потребує донарахування ПДВ. За результатами оцінки тендерних пропозицій, пропозиція учасника, який не є платником ПДВ вважається такою, що не включає ПДВ. Ціна, запропонована учасником, повинна враховувати всі затрати, пов'язані з предметом закупівлі (власне товар, його монтаж (встановлення), сплата податків, обов'язкових платежів, страхування, витрати пов'язані з отриманням необхідних дозволів та ліцензій тощо, умови поставки), відповідно до умов цієї документації. До розгляду не приймаються тендерні пропозиції, ціна яких є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. Замовник розглядає тендерну пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною відповідно до цих особливостей (далі - найбільш економічно вигідна тендерна пропозиція), щодо її відповідності вимогам тендерної документації. Строк розгляду найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції не повинен перевищувати п'яти робочих днів з дня визначення її електронною системою закупівель найбільш економічно вигідною. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення. У разі відхилення замовником найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції відповідно до цих особливостей замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку пропозицій, що розташовані за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, у порядку та строки, визначені цими особливостями. Замовник та учасники процедури закупівлі не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції. Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції. Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, якщо учасник не надав належного обґрунтування зазначеної в ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію в разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом п'ятим цього пункту. Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про: - досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва; - сприятливі умови, за яких учасник процедури закупівлі може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема
--	--

		спеціальну цінову пропозицію (знижку) учасника процедури закупівлі; - отримання учасником процедури закупівлі державної допомоги згідно із законодавством. Аномально низька ціна тендерної пропозиції” (далі — аномально низька ціна) розуміється ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота). За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до Закону з урахуванням Особливостей. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про наявність підстав, визначених пунктом 47 цих особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі. Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Замовник не може розміщувати щодо одного й того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім
--	--	--

		випадків, пов'язаних з виконанням рішення органу оскарження. Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей. У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пункту 49 Особливостей.
2.	Інша інформація	Учасник поданням тендерної пропозиції підтверджує, що він повідомлений про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних». <u>Електронний аукціон</u> 1. Електронний аукціон полягає в повторювальному процесі пониження цін або приведених цін, що проводиться у три етапи в інтерактивному режимі реального часу. Приведені ціни визначаються з урахуванням значень інших критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною в методиці оцінки. 2. Для проведення електронного аукціону ціни/приведені ціни всіх тендерних пропозицій розташовуються в електронній системі закупівель у порядку від найвищої до найнижчої без зазначення найменувань учасників. Стартовою ціною визначається найвища ціна/приведена ціна. Перед початком кожного наступного етапу аукціону визначається нова стартова ціна за результатами попереднього етапу аукціону. 3. Якщо учасники подали тендерні пропозиції з однаковим значенням ціни/приведеної ціни, першим в електронному аукціоні пониження ціни буде здійснювати учасник, який подав свою тендерну пропозицію/пропозицію пізніше, ніж інші учасники з аналогічним значенням ціни тендерної пропозиції/пропозиції. 4. Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз понизити ціну/приведену ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни/приведеної ціни. 5. Електронна система закупівель автоматично розраховує аномально низькі ціни/приведені ціни тендерних пропозицій на всіх етапах електронного аукціону та інформує про це учасника процедури закупівлі та замовника. 6. Відомості про розмір мінімального кроку пониження ціни або приведеної ціни під час електронного аукціону зазначаються у відсотках або грошових одиницях. 7. Протягом кожного етапу електронного аукціону всім учасникам

		забезпечується доступ до аукціону, зокрема до інформації про позицію їхніх цін або приведених цін в електронній системі закупівель у списку від найвищої до найнижчої на кожному етапі проведення аукціону та інформації про кількість учасників на поточному етапі електронного аукціону без зазначення їхніх найменувань.
3.	Відхилення тендерних пропозицій	3.1. Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі якщо: 1) Учасник процедури закупівлі: - підпадає під підстави, встановлені п 47 цих Особливостей; - зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку Замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 Особливостей; - не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось Замовником; - не виправив виявлені Замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених Замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення Замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; - не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частин чотирнадцятої статті 29 Закону/ абзацом дев'ятим пункту 37 цих Особливостей; - визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 Особливостей; - є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або Учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агенству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для Замовників, передбачених

	Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176); 2) тендерна пропозиція: не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена Учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей; є такою, строк дії якої закінчився; є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену Замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо Замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена Замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений Замовником в тендерній документації; не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону; 3) переможець процедури закупівлі: відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3,5,6,12 пункту 47 Особливостей; не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалось Замовником; надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку Замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей. Відсутність документів або інформації, що не передбачені додатками до тендерної документації, зазначеними в <u>абзаці десятому</u> пункту 28 цих особливостей, не є підставою для відхилення замовником тендерної пропозиції такого учасника процедури закупівлі відповідно до цього пункту. 3.2. Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) Учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою; 2) Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим Замовником, що призвело до його дострокового розірвання і застосування санкцій у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Зазначений учасник процедури закупівлі може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відхилення тендерної пропозиції. Для цього учасник процедури закупівлі (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, тендерна пропозиція такого учасника не може бути відхилена.
--	--

		3.3. Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або Учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається Учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. 3.4. У разі коли Учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий Учасник може звернутися до Замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а Замовник зобов'язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. 3.5. Замовник приймає рішення про відмову Учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов'язаний відхилити тендерну пропозицію Учасника процедури закупівлі в разі, коли наявні підстави, встановлені пунктом 47 Особливостей
VI. Результати торгів та укладання договору про закупівлю		
1.	Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися	1. Замовник відмінює відкриті торги у разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень; 3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг; 4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили. У разі відміни відкритих торгів Замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. 2. Відкриті торги автоматично відмінюються електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена Замовником) згідно з Особливостями; 2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений Замовником згідно з Особливостями. Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів. 3. Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім Учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення.
2.	Строк укладання договору	Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається Замовником відповідно до статті 33 Закону та цього пункту. Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю

		автоматично формується електронною системою закупівель протягом одного дня з дати оприлюднення Замовником рішення про визначення переможця процедури закупівлі в електронній системі закупівель. З метою забезпечення права на оскарження рішень Замовника до органу оскарження, договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п'ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. Замовник укладає договір про закупівлю з Учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється.
3.	Проект договору про закупівлю	Проект договору складається замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі. Проект договору викладено у Додатку 6 до тендерної документації.
4.	Істотні умови, що обов'язково включаються до договору про закупівлю	1. Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом. 2. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати: 1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю; У разі якщо переможцем процедури закупівлі є об'єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об'єднання учасників. 3. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами електронного аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або узгодженої ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури, крім випадків визначення грошового еквівалента зобов'язання в іноземній валюті та/або випадків перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції/пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі. 4. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, визначених у пункті 19 Особливостей. 5. Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку. 6. Договір про закупівлю є нікчемним у разі: 1) коли замовник уклав договір про закупівлю з порушенням вимог, визначених п. 5 Особливостей; 2) укладення договору про закупівлю з порушенням вимог п 18 цих

		особливостей; 3) укладення угоди про закупівлю в період оскарження відкритих торгів відповідно до статті 18 Закону та цих особливостей; 4) укладення угоди з порушенням строків, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 49 цих особливостей, крім випадків зупинення перебігу строків, у зв'язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до ст 18 Закону з урахуванням цих особливостей; 5) коли найменування предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником.
5.	Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю	У разі відмови переможця процедури закупівлі від підписання угоди про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, неукладення угоди про закупівлю з вини учасника або ненадання замовнику підписаного угоди у строк, визначений Законом, або ненадання переможцем процедури закупівлі документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених п. 47 Особливостей, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених п. 47 Особливостей.
6.	Забезпечення виконання угоди про закупівлю	Не вимагається

Додаток 1_Документи для Учасника – Кваліфікаційні критерії (згідно ст. 16 Закону) та інша інформація;

Додаток 2_Документи для Переможця – Документальне підтвердження відсутності підстав відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі згідно п. 47 Особливостей;

Додаток 3_Документи для Учасника – Документальне підтвердження відповідності технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам предмета закупівлі;

Додаток 4_Документи для Учасника – Форма «Відомості про учасника»;

Додаток 5_Документи для Учасника/Переможця – Форма «Цінова пропозиція»;

Додаток 6 – Проект угоди;

Додаток 7 – Перелік документів та/або інформації яка подається Учасником.

I. КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ (згідно ст. 16 Закону)

№ п/п	Кваліфікаційні критерії	Документи, які підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям
1	Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору	Наявність досвіду виконання аналогічного договору: - довідка складена у довільній формі про виконання аналогічного договору не раніше 2024 року укладання, де зазначено предмет, сума, номер та дата укладання аналогічних договорів, строку постачання товару, повного найменування замовника згідно такого договору, його адреса, контактна особа та номеру телефону; - копія аналогічного договору вказаного в довідці про виконання аналогічного договору; - копії відповідних документів, що підтверджують <u>факт повного виконання своїх зобов'язань</u> щодо предмету закупівлі (акти наданих послуг, видаткові накладні або інші фінансові документи у разі наявності та/або інше); - позитивний відгук контрагента до договору вказаного в довідці. <i>Аналогічними договорами в розумінні цієї документації є договори на постачання товару аналогічного до предмету закупівлі.</i>

Документи кольорово скануються *PDF*-файлом (Ім'я файлу: «Наявність досвіду виконання аналогічних договорів») та завантажується в електронну систему закупівель. Тип файлу: «Документи що підтверджують кваліфікацію».

II. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

(для УЧАСНИКІВ - юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців)

Інші документи від Учасника:	
1	Статут або інший установчий документ учасника. Статут повинен містити відмітку державного реєстратора про проведення державної реєстрації або іншим установчим документом учасника (його копією) (у разі реєстрації Статуту або внесення змін до Статуту (нова редакція) з 01.01.2016 відповідно ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та відсутності відмітки державного реєстратора – учасник надає довідку в довільній формі із зазначенням коду адміністративних послуг, за яким можна отримати доступ до чинних установчих документів учасника на веб-порталі Міністерства юстиції https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch). У випадку, якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати копію рішення засновників про створення такої юридичної особи та здійснення діяльності на підставі модельного статуту.
2	Витяг з реєстру платників податку на додану вартість, у разі сплати Учасником ПДВ, або Витяг з реєстру платників єдиного податку, у разі сплати Учасником єдиного податку. У разі, якщо Учасник не є платником ПДВ або платником єдиного податку -надати лист-пояснення із зазначенням підстави ненадання документу/ів., у разі сплати Учасником ПДВ, або Витяг з реєстру платників єдиного податку, у разі сплати Учасником єдиного податку. У разі, якщо Учасник не є платником ПДВ або платником єдиного податку -надати лист-пояснення із зазначенням підстави ненадання документу/ів.
3	Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції (в т.ч. завірення копій документів, які завантажуються в електронну систему закупівель в складі тендерної пропозиції): для керівника учасника - документом, який підтверджує обрання/призначення керівника та його право підпису відповідно до установчих документів учасника (протокол зборів засновників підприємства/виписка з протоколу зборів засновників та наказ про призначення тощо). У разі обмеження повноваження керівника установчими документами в частині підписання Договору та\або для ТОВ і ТДВ відповідно до ст. 44 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» на визначену суму, Учасник повинен надати відповідне рішення, що дозволяє такій особі підписувати договір на суму, яка зазначена в пропозиції торгів. У випадку, якщо уповноваженим суб'єктом від учасника процедури закупівлі на підписання договору про закупівлю виступає філія, такий учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції копію положення про філію, а також довіреність або інший документ, який уповноважує відповідну посадову особу філії на підписання документів, в тому числі договорів на закупівлю; для особи (яка не є керівником учасника), яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі: документ, який підтверджує обрання/призначення керівника та його право підпису відповідно до установчих документів учасника (протокол зборів засновників підприємства/виписка з протоколу зборів засновників та наказ про призначення тощо). У разі обмеження повноваження керівника установчими документами в частині підписання Договору та\або для ТОВ і ТДВ відповідно до ст. 44 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» на визначену суму та, відповідно, надання довіреності на вчинення таких дій, Учасник повинен надати відповідне рішення, що дозволяє такій особі підписувати договір на суму, яка зазначена в пропозиції торгів. У випадку, якщо уповноваженим суб'єктом від учасника процедури закупівлі на підписання

	договору про закупівлю виступає філія, такий учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції копію положення про філію, а також довіреність або інший документу, який уповноважує відповідну посадову особу філії на підписання документів, в тому числі договорів на закупівлю. довіреність із зазначенням обсягу повноважень, прізвища, імені та по батькові уповноваженої особи, зразку підпису уповноваженої особи, терміну дії. Повноваження особи, яку уповноважено учасником-фізичною особою, представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі підтверджуються довіреністю, посвідченою в установленому законом порядку. для суб'єктів підприємницької діяльності приватних підприємців та фізичних осіб-підприємців: Копія паспорту громадянина України (сторінок 1-6 та місце проживання) у випадку, якщо такий паспорт оформлено у вигляді книжечки, завірений належним чином, або двосторонньою копією паспорта громадянина України у випадку, якщо такий паспорт оформлено у формі ID-картки, що містить безконтактний електронний носій, з додаванням Довідки про реєстрацію місця проживання та/або витягу з Єдиного демографічного державного реєстру щодо реєстрації місця проживання. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (реєстраційного номеру облікової картки платника податків) та/або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби(державної податкової служби) і мають відмітку у паспорті).
4	Довідка яка містить відомості про Учасника відповідно до Додатку 4.
5	Копія чинного дозволу або ліцензії (або іншого документу, який посвідчує її видачу) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством України. <i>Якщо строк (термін) дії ліцензій, дозволів тощо, наданих Учасником у складі тендерної пропозиції, спливає до моменту закінчення надання послуг, робіт, постачання товару Учасник у складі пропозиції має надати документальне підтвердження-зобов'язання (лист, довідка або інший підтверджуючий документ за підписом уповноваженої особи Учасника) щодо їх отримання до моменту укладання договору (продовження терміну дії на весь період надання послуг, що є предметом закупівлі).</i> У разі, якщо отримання ліцензії (або іншого документу, який посвідчує її видачу) не передбачено законодавством, Учасник надає лист-пояснення з посиланням на нормативні акти або копію/її роз'яснення/нь державних органів.
6	Лист у довільній формі про те що Учасник ознайомився та погоджується з істотними умовами та проектом договору про закупівлю зазначений в Додатку 6.
7	Гарантійний лист від Учасника, що товар, який планується до поставки, не вироблений та не поставлений з території Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран.
8	Антикорупційна програма та наказ на уповноважену особу (відповідальну за виконання такої програми). *Подається учасником якщо очікувана вартість закупівлі перевищує 20 мільйонів гривень.

**Документальне підтвердження відсутності підстав відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі згідно п. 47 Особливостей
для переможця торгів**

Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 3, 5, 6 і 12 п. 47 Особливостей, а саме:

1. Документ, що підтверджує відсутність підстав, визначених пунктами 5, 6 та 12 п. 47 Особливостей, а саме учасник надає витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» (далі – Витяг), що можна отримати за посиланням <https://vytiah.mvs.gov.ua/app/landing>

Витяг повинен містити реквізити для перевірки, зокрема QR-код та/або номер та електронний підпис та/або печатку. *Документ повинен бути сформований не раніше 30 календарних днів до дати оприлюднення повідомлення про намір укласти договір.*

2. Довідка у довільній формі про відсутність фактів не виконання своїх зобов'язань за раніше укладеним договором про закупівлю з замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.
3. Цінова пропозиція за результатами аукціону відповідно до форми встановленої у додатку 5 до тендерної документації.

Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.

Учасники нерезиденти подають документи, що передбачені вимогами цієї тендерної документації, у відповідності до законодавства країни їх реєстрації. Якщо документ не передбачений законодавством країни реєстрації учасника нерезидента, він подає довідку у довільній формі із обґрунтуванням відсутності відповідного документа. Не надання такої довідки прирівнюється до ненадання відповідного документа.

Учасник-переможець процедури закупівлі може надати шляхом оприлюднення в Систему додатково інші документи, що підтверджують відсутність інших підстав, визначених п. 47 Особливостей.

При цьому, відповідальність за достовірність надання інформації несе переможець процедури закупівлі.

До уваги учасника-переможця процедури закупівлі!

У випадку ненадання учасником-переможцем документів, передбачених цією тендерною документацією, або надання їх із порушенням терміну або вимог, передбачених тендерною документацією, або у випадку, якщо щодо переможця наявні підстави для відмови, передбачені п. 47 Особливостей, переможець вважається таким, що не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених пункту 47 Особливостей.

У разі подання тендерної пропозиції об'єднанням Учасників підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі встановленими п. 47 Особливостей подається по кожному з Учасників, які входять у склад об'єднання окремо.

**Документальне підтвердження
відповідності технічним, якісним,
кількісним та іншим вимогам предмета
закупівлі**

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Предмет закупівлі: ДК 021:2015 42160000-8 Котельні установки (Транспортабельна котельня установка на твердому паливі).

Місце поставки: м. Київ (адреса доставки буде зазначена під час укладання договору).

Обсяг закупівлі: відповідно до цього додатку.

Строк поставки та відвантаження: 75 (сімдесят п'ять) календарних днів з моменту підписання договору.

Загальні вимоги.

1. Якість товару повинна відповідати вимогам діючих ДСТУ, ГОСТу, ТУ, сертифікатом відповідності та іншим нормам, що встановлені для даного товару і підтверджуються відповідним документом. Учасник в складі своєї тендерної пропозиції надає скановану копію сертифікату відповідності (якщо товар виготовлений згідно ДСТУ), або скановану копію Технічних умов, та дозвіл на використання даних Технічних умов виданого розробником.

**Якщо товар не підлягає сертифікації, надається довідка про те, що дана продукція не підлягає обов'язковій сертифікації в Україні.*

2. Доставка товару здійснюється до місця поставки з подальшою перевіркою стану в присутності представників Замовника на безоплатній основі.

3. В ціну предмета закупівлі включено всі податки, збори та інші обов'язкові платежі, що сплачуються Постачальником, вартість доставки товару до місця поставки та всі інші витрати Постачальника, пов'язані з виконанням договору.

Характеристики Транспортабельної котельні:

Найменування параметра	Значення
1. Паливо	Дрова, вугілля
2. Каркас	блочно-модульний
3. Номінальна теплопродуктивність котельної, кВт, $\pm 10\%$	500
4. Максимальна температура теплоносія на виході із котельної, $^{\circ}\text{C}$	90
5. Робочий тиск води в системі опалення, не більше, МПа	0,3
6. Діапазон регулювання теплопродуктивності, кВт	100-500
7. Діапазон регулювання температури води в системі опалення, $^{\circ}\text{C}$	50 ÷ 90
8. Температура димових газів $^{\circ}\text{C}$	160
9. Встановлена електрична потужність котельної установки, кВт, не більше	7,2
10. Ступінь захисту електрообладнання	IP40
11. Діаметри приєднувальних патрубків, мм Ду: - до системи опалення;	80
12. Коефіцієнт корисної дії (ККД) при номінальній теплопродуктивності, %, не менше	86
13. Середнє напруження до відмови, годин	20000

14. Середній термін служби до списання, не менше, років	15
15. Концентрація кисню O ₂ (параметри димових газів), %	30
16. Концентрація вуглекислого газу CO ₂ (параметри димових газів), %	130
17. Час спрацювання захисних пристроїв, не більше, с	60
18. Рівень звукової потужності котельні, не більше, дБА	80
19. Температура повітря в приміщенні котельні, °C	від 5 до 45
20. Габаритні розміри (без димової труби), не більше, мм:	
- ширина	2 700
- довжина	7 000
- висота	3 600
21. Маса, не більше, кг	7 000

** У вимогах до предмета закупівлі, що містять посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз «або еквівалент». Еквівалентом вважається товар з технічними та якісними характеристиками, не гірше ніж зазначено цьому додатку. При цьому якість запропонованого еквіваленту товару має відповідати якості, що заявлена у технічній специфікації Замовника. У випадку надання еквіваленту надати документи, які доводять еквівалентність запропонованого товару тому, що наведений в переліку.*

Характеристики та вимоги до предмету закупівлі встановлені з урахуванням того, що вони за своїми якісними і технічними характеристиками найбільш оптимально відповідатимуть вимогам та потребам Замовника.

Товар повинен відповідати вимогам, визначеним у цьому Додатку та інших розділах тендерної документації.

Не виконання вимог цього розділу документації конкурсних торгів у пропозиції конкурсних торгів учасника призводить до її відхилення.

На підтвердження технічної характеристики товару учасник у складі пропозиції надає довідку у довільній формі з зазначенням всіх технічних характеристик товару що повинні відповідати всім вимогам тендерної документації.

ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА

1. Повна та скорочена назва учасника: _____
2. Код ЄДРПОУ (ідентифікаційний код): _____
3. Назва документа, яким затверджено Статут учасника, його номер та дата: _____
4. Місце та дата проведення державної реєстрації учасника: _____
5. Правовий статус учасника: _____
6. Організаційно-правова форма: _____
7. Форма власності: _____
8. Юридична адреса: _____
9. Поштова адреса: _____
10. Реквізити банку (банків) у якому (яких) обслуговується учасник¹: _____
11. Дані про посадових осіб учасника²:

Повна назва посади	Прізвище, ім'я, по батькові	Контактний номер телефону (телефаксу)	E-mail
1	2	3	4
1. Посадова особа, яка має право на укладення договору ³ :			
.....			
2. Інші службові (посадові) особи:			
.....			
.....			

12. Інші відомості⁴:

(Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника або уповноваженої особи учасника,
завірені печаткою*)

М.П.

“ ” _____ року

¹ У даному пункті зазначаються реквізити всіх банків (банку) у яких (якому) обслуговується учасник та яким видана банківська гарантія.

² Учасник надає інформацію про осіб, які мають право на укладання договору про закупівлю з доданням підтверджуючих документів (документів, що підтверджують правомочність на укладання договору про закупівлю), а також інші особи учасника, яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі.

³ У разі наявності обмежень щодо укладання директором (іншою уповноваженою особою) підприємства договору, наявність вимоги щодо затвердження договору, коли сума договору перевищує суму визначену статутом, необхідно надати дозвіл (або інший документ) засновників (або інших осіб), відповідно до положень статуту підприємства.

⁴ Учасником наводиться інформація на власний розсуд.

Подається на фірмовому бланку (у разі наявності).

Форма:

«ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

Лот №___ (у разі поділу процедури закупівлі на лоти)

Ми, _____ (найменування Учасника), надаємо свою пропозицію для підписання договору за результатами аукціону на закупівлю послуг за кодом CPV ДК 021-2015 _____, відповідно до вимог цієї Тендерної документації та додатків до неї.

Вивчивши тендерну документацію, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника на умовах, зазначених у цій пропозиції за наступною ціною:

№ з/п	Найменування товару	Одиниця вимірювання	Кількість	Ціна за одиницю без ПДВ, грн.	Сума без ПДВ, грн.
1					
Всього без ПДВ:					
ПДВ:					
Всього з ПДВ:					

1. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 днів з дня розкриття пропозицій.

2. Ми зобов'язуємося підписати Договір із замовником у строк, встановлений діючим законодавством.

3. Ми зобов'язуємося внести забезпечення договору відповідно до п. 6 р. VI цієї тендерної документації.

3. Ми погоджуємося з Проектом Договору про закупівлю згідно до вимог тендерної документації та діючого законодавства.

4. Цим підписом засвідчуємо свою безумовну згоду з усіма положеннями тендерної документації (у тому числі щодо відповідності їх чинному законодавству) та погоджуємося на виконання всіх умов та вимог, передбачених цією документацією.

(Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Переможця, завірені печаткою***)».

**Розраховується учасником відповідно до положень Податкового кодексу України.*

*** У разі надання пропозицій Учасником - не платником ПДВ, такі пропозиції надаються без врахування ПДВ та у графі «Всього цінова пропозиція з ПДВ» зазначається Учасником «Всього цінова пропозиція без ПДВ», про що Учасником робляться відповідні позначки.*

****Ця вимога не стосується осіб, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.*

Проект

Договір поставки № _____

м. Київ

«__»_____2026 року

_____ (далі – Постачальник) в особі, _____, який діє на підставі _____, з однієї сторони, та **Київське квартирно-експлуатаційне управління** (далі – Замовник) в особі начальника Горбаня Романа Олексійовича, що діє на підставі Положення, з другої сторони, що разом іменуються – Сторони, уклали даний Договір (надалі за текстом – Договір) з дотриманням Закону України «Про публічні закупівлі», вимог Цивільного кодексу України та інших нормативно-правових актів про нижченаведене:

1. Предмет Договору

- 1.1. Постачальник передає Замовнику Товар що зазначений у Специфікації, яка є невід'ємною частиною даного Договору.
- 1.2. Замовник приймає Товар у власність та здійснює оплату на умовах даного договору згідно **ДК 021:2015 42160000-8 Котельні установки (Транспортабельна котельня установка на твердому паливі)**.

2. Ціна Договору

- 2.1. Ціна договору складає _____ грн. 00 коп. (_____ грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ-_____ грн (_____)
- 2.2. Ціна на Товар устанавлюється за вільно-відпускними цінами, узгодженими Сторонами на час підписання Договору. Вартість кожної одиниці Товару та загальна сума вказується у Специфікації та видатковій накладній.

3. Умови поставки

- 3.1. Асортимент, кількість, якість та вартість поставленого Товару повинні відповідати Специфікації.
- 3.2. Товар повинен постачатись комплектно, відповідно до вимог стандартів, технічних умов або преїскурантів.
- 3.3. Поставка Товару здійснюється на умовах DDP (склад Замовника), за адресою – м. Київ. Строк поставки та відвантаження: 75 (сімдесят п'ять) календарних днів з моменту підписання договору. Спосіб доставки: транспортом та за рахунок Виконавця з розвантажуванням на складі замовника.
- 3.4. Постачальник зобов'язаний надати Замовнику Товар належної якості у кількості, що зазначена у Специфікації.
- 3.5. При виникненні претензій щодо кількості та якості наданого Товару Постачальник повинен здійснити заміну Товару товаром належної якості.
- 3.6. Зобов'язання Постачальника, щодо поставки Товару, вважаються виконаними у повному обсязі та Товар переходить у власність Замовника з моменту підписання видаткових накладних представником Замовника.

4. Порядок розрахунків

- 4.1. Форма оплати Товару - безготівковий розрахунок. Валюта розрахунків – гривня.
- 4.2. Оплата за Товар здійснюється на умовах післяплати і проводиться у строк 120-ти робочих днів з моменту переходу Товару у власність Замовника за наявності коштів на реєстраційному рахунку Замовника.
- 4.3. Відповідно до частин першої статті 23 Бюджетного кодексу України, платіжні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення

згідно із ст. 23 (частина 1) Бюджетного Кодексу України. Оплата товару Замовником здійснюється виключно за наявності кошторисних призначень та у межах надходження бюджетних коштів.

4.4. Джерело фінансування Замовника – Державний бюджет України.

5. Гарантійні зобов'язання

- 5.1. Гарантійний термін Товару, починається з моменту передання Товару і складає ____ місяці(в) з дня поставки.
- 5.2. Гарантійний строк продовжується на час протягом якого Товар не міг використовуватись у зв'язку з виявленими в ньому недоліками.
- 5.3. Гарантійний строк на комплектуючі вироби дорівнює гарантійному строку на основний виріб і починає спливати одночасно з ним.
- 5.4. При виникненні претензій щодо кількості та якості наданого Товару «Замовник» повинен повідомити «Постачальника» під час прийому Товару «Постачальник» повинен здійснити заміну Товару товаром належної якості протягом не більш ніж 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати отримання претензій від «Замовника».
- 5.5. У разі заміни Товару неналежної якості на Товар (комплектуючий виріб), що відповідає умовам договору поставки, гарантійний строк на нього починає спливати з моменту заміни.
- 5.6. У разі невиконання п. 5.4 та 5.5 Договору «Замовник» має право стягнути з «Постачальника» штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісного (некомплектного) Товару.

6. Відповідальність сторін

- 6.1. Сторони зобов'язуються дотримуватись всіх умов цього Договору.
- 6.2. Спірні питання Сторони вирішують шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди – в судовому порядку у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 6.3. За умов неналежного виконання Договору кожна з Сторін Договору може вимагати його розірвання (дострокового припинення). Про дострокове розірвання (припинення) дії Договору Сторони письмово попереджають одна одну не менш як за місяць.
- 6.4. Замовник не несе господарської, цивільної та матеріальної відповідальності за невиконання та/або неналежне виконання своїх договірних зобов'язань, в т.ч. до Замовника не застосовуються штрафні санкції, господарські санкції, не застосовуються усі види відповідальності які передбачено чинним законодавством, в т.ч. але не виключно не застосовуються штрафи, пені, неустойки за невиконання та/або несвоєчасне та/або неналежне виконання договірних зобов'язань. Київське КЕУ не несе відповідальності, передбаченої ст. 625 Цивільного кодексу України.
- 6.5. За порушення грошових зобов'язань для Замовника у порядку ст.625 Цивільного кодексу встановлено інший розмір процентів, а саме: нуль відсотків річних від простроченої суми. Крім того Замовник звільняється від обов'язку сплати індексу інфляції за увесь час прострочення від суми простроченого грошового зобов'язання.
- 6.6. Постачальник за порушення своїх договірних зобов'язань несе відповідальність, передбачену Цивільним кодексом України, зокрема:
 - за порушення договірних зобов'язань щодо якості (комплектності) товарів з Постачальника стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів;
 - за порушення строків виконання зобов'язання з Постачальника стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка від вартості товару, з яких допущено прострочення виконання, за кожний день прострочення, а у разі прострочення понад тридцять днів з Постачальника додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків від вартості товару, з яких допущено прострочення виконання.

7. Форс-мажор

- 7.1. При настанні обставин неможливості повного або часткового виконання однією із сторін зобов'язань за цим Договором, а саме: пожежі, стихійного лиха, ведення військових дій, блокади, страйків, заборони експорту або імпорту, чи яких-небудь інших обставин, які не підлягають контролю з боку Постачальника або Замовника, строк виконання зобов'язань за цим Договором продовжується відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини.

- 7.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань по вказаним причинам, повинна протягом десяти календарних днів від дати настання таких обставин повідомити про це іншу сторону.
- 7.3. Належним доказом наявності зазначених вище обставин і їхньої тривалості, є документ, виданий Торгово-Промисловою Палатою України, стороні, для якої такі обставини настали, або іншим компетентним органом.
- 7.4. По закінченні дії форс-мажорних обставин дія Договору відновлюється до виконання обов'язків Сторонами у повному обсязі.
- 7.5. Сторони домовились про те, що для цілей даного Договору, воєнний стан введений в Україні з 05 год. 30 хв. 24.02.2022, відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, не вважається обставиною непереборної сили (форс-мажором), окрім випадку, якщо Сторона доведе наявність об'єктивних обставин, які унеможливають виконання нею своїх договірних зобов'язань.

8. Строк дії Договору

- 8.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання.
- 8.2. Термін дії договору встановлюється до 31 грудня 2026 року.

9. Інші умови

- 9.1. Замовник внесений до Реєстру неприбуткових організацій і установ згідно Податкового кодексу України. Ознака неприбуткової організації 0031. Платник податку на додану вартість на загальних підставах.
- 9.2. Постачальник має статус _____.
- 9.3. Сторони не будуть розголошувати конфіденційну, виробничу і комерційну інформацію, що стала відома їм у процесі виконання даного Договору.
- 9.4. Цей Договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу по одному для кожної із сторін.
- 9.5. Додаткові угоди, зміни і додатки до даного Договору оформлюються в письмовому вигляді, підписуються обома сторонами і є невід'ємною його частиною.

10. Антикорупційне застереження

- 10.1. Сторони зобов'язуються забезпечити повну відповідальність свого персоналу вимогам антикорупційного законодавства України.
- 10.2. Сторони погоджуються не здійснювати, прямо чи опосередковано, жодних грошових виплат, передачі майна, надання переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, будь-якої іншої вигоди нематеріального чи негрошового характеру без законних на те підстав з метою вчинення впливу на рішення іншої Сторони чи її службових осіб з тим, щоб отримувати будь-яку вигоду або перевагу.
- 10.3. Сторони підтверджують, що їх працівники не використовують надані їм службові повноваження чи пов'язані з ними можливості з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі щоб схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей.
- 10.4. Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, у тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими не зазначеними в цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.
- 10.5. Під діями працівника, що здійснюються на користь стимулюючої його Сторони, розуміються:
- надання невинуватених переваг порівняно з іншими контрагентами;
 - надання будь-яких гарантій;

- прискорення існуючих процедур;
 - інші дії, що виконуються працівником у рамках своїх посадових обов'язків, але суперечать принципам прозорості та відкритості взаємовідносин між Сторонами.
- 10.6. Сторони підтверджують, що їх працівники ознайомлені про кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.
- 10.7. Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції і контролюють їх дотримання. Разом з тим Сторони докладають розумних зусиль з метою зменшення ризиків ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають взаємне сприяння один одному для запобігання корупції. Разом з тим Сторони забезпечують реалізацію процедур з проведення перевірок з метою запобігання ризикам залучення Сторін у корупційну діяльність.
- 10.8. Сторони визнають, що їх можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних умов цього Договору можуть спричинити за собою несприятливі наслідки – від зниження рейтингу надійності контрагента до істотних обмежень по взаємодії з контрагентом, аж до розірвання цього Договору.
- 10.9. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, відповідна Сторона зобов'язується повідомити іншу Сторону у письмовій формі. Після письмового повідомлення відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинно бути надіслано протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати направлення письмового повідомлення.
- 10.10. У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана послатися на факти або надати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень цих умов контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками, що виражається в діях, які кваліфікуються відповідним законодавством, як надання або отримання неправомірної вигоди, комерційний підкуп, а також діях, що порушують вимоги антикорупційного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
- 10.11. Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків для Сторін в цілому, так і для конкретних працівників Сторони, які повідомили про факт порушень.

11. АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ПОСТАЧАЛЬНИК :

ЗАМОВНИК :

Київське квартирно-експлуатаційне управління

Юридична адреса:

03186, м. Київ

просп. Повітряних Сил, 30

Поштова адреса:

03186, м. Київ

UA258201720343180002000002016

UA418201720343171002200002016

в ДКСУ у м. Києві

ЄДРПОУ 22991617

ПІН 229916126556 свід. № 200091954

Начальник ККЕУ _____ Роман ГОРБАНЬ

Специфікація

№п/п	Найменування товару	Од. виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн. без ПДВ	Сума, грн. без ПДВ (VI=V*IV)
I	II	III	IV	V	VI
Всього цінова пропозиція без ПДВ					
ПДВ 20%*					
Всього з ПДВ (грн.): цифрами: Словами:					

ПОСТАЧАЛЬНИК:

М.П.

ЗАМОВНИК :

Київське квартирно-експлуатаційне
управління

_____**Роман ГОРБАНЬ**
М.П.

**Перелік документів та/або інформації,
які подаються Учасником процедури закупівлі**

№ з/п	Перелік документів та/або інформації
1	Інформація та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям – <i>згідно Додатку 1</i> до цієї тендерної документації
2	Інформація та документи щодо відсутності підстав, установлених в пункті 47 Особливостей, – <i>згідно Додатку 2</i> до цієї тендерної документації
3	Для об'єднання учасників як учасника процедури закупівлі замовником зазначаються умови щодо надання інформації та способу підтвердження відповідності таких учасників об'єднання установленим кваліфікаційним критеріям та підставам, визначеним <u>47</u> Особливостей, - <i>згідно Додатку 2</i> до цієї тендерної документації
4	У разі якщо тендерна пропозиція подається об'єднанням учасників, до неї обов'язково включається документ про створення такого об'єднання
5	Інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі (у разі встановлення даної вимоги в Додатку 3), <i>згідно Додатку 3</i> до тендерної документації
6	Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису тендерної пропозиції
7	Лист від Учасника про те що він ознайомився та погоджується з проектом Договору
8	Документи, які підтверджують виконання аналогічних договорів та листи-відгуки до даних договорів <i>згідно Додатку 1</i> до тендерної документації
9	Гарантійний лист від Учасника, що товар, який планується до поставки, не вироблений та не поставлений з території Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран.
10	Довідка яка містить відомості про Учасника відповідно до <i>Додатку 4</i>
11	Гарантійний лист щодо постачання якісного товару у відповідні терміни визначені цією ж тендерною документацією
12	Гарантійний лист, що товар новий, не був у використанні, не був відновленим, виготовлений не раніше 2025-2026рр
13	Інші документи визначені тендерною документацією та додатками до неї
Підтвердження повноважень посадової особи / представника учасника щодо підпису документів пропозиції та підтвердження правомочності особи/осіб на укладення договору:	
14	Для юридичних осіб 1) Копія одного з таких документів, що підтверджує повноваження особи, яка підписує пропозицію та/або уповноважена на підписання договору про закупівлю: - виписка з протоколу загальних зборів учасників (засновників) або копія протоколу загальних зборів учасників (засновників), - наказ про призначення, - довіреність або доручення, - інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів. 2) Сканована з оригіналу копія Статуту із змінами (в разі їх наявності) або іншого установчого документу. У разі, якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати копію рішення засновників про створення такої юридичної особи. У разі, якщо державна реєстрація учасника була здійснена після 01.01.2016 року, то учасник має право надати опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для

	проведення державної реєстрації юридичної особи із зазначенням унікального коду, що дає можливість доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, у тому числі до установчих документів юридичної особи. В описі документів повинні бути зазначені: унікальний код, веб-сайт за яким Замовник має можливість перевірити установчі документи юридичної особи, дата формування витягу, а також підпис та ініціали державного реєстратора, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи. <i>Примітка:</i> <i>*Подається один або декілька документів, що визначені в переліку, залежно від первинного статусу (посади) особи, повноваження якої підтверджуються.</i> <i>Документи згідно розділу 2 Додатку 1 до тендерної документації.</i>
15	Для фізичних осіб-підприємців: 1) Копія паспорту громадянина України (сторінок 1-6 та місце проживання) фізичної особи-підприємця або іншого документа, що посвідчує особу відповідно до Закону України «Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 №5492-VI (із змінами). Якщо паспорт виданий у формі ID – картки, надаються скановані з оригіналу копії обох сторін картки та довідки про реєстрацію місця проживання. 2) Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків. <i>Примітка :</i> <i>**Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, необхідно надати пояснюючий лист із зазначенням цього.</i> У разі якщо тендерна пропозиція подається об'єднанням учасників, до неї обов'язково включається документ про створення такого об'єднання. <i>Документи згідно розділу 2 Додатку 1 до тендерної документації.</i>
16	Для платників податку на додану вартість (ПДВ): - витяг з реєстру платників податку на додану вартість <i>Документи згідно розділу 2 Додатку 1 до тендерної документації.</i>
17	Для платників єдиного податку: - витяг з реєстру платників єдиного податку. У випадку, якщо учасник не є платником податку на додану вартість та платником єдиного податку, тоді він повинен надати лист-пояснення із зазначенням підстави ненадання документу/ів. <i>Документи згідно розділу 2 Додатку 1 до тендерної документації.</i>